

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5930/2533

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวร์นซ์ จำกัด

นางสาว มณฑา รัตนภิบาล กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 861, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา 104, มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยความเสียหายที่เกิดแก่บริษัท อ. เนื่องจากการทุจริตต่อหน้าที่ของพนักงาน จำเลยที่ 1 เป็นพนักงานรักษาเงินของบริษัท อ. ระหว่างปี 2525-2527 จำเลยที่ 1 ยักยอกเงินของบริษัท อ. ไปจำนวน 424,783.22 บาท โจทก์ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัท อ. แล้วจึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องแต่ทางพิจารณาโจทก์กลับนำสืบว่าโจทก์เป็นผู้รับประกันความเสียหายอันเกิดจากการทำงานของพนักงานบริษัท อ. และบริษัท ฟ. จำเลยที่ 1 ยักยอกเงินของบริษัท ฟ. เป็นการนำสืบต่างกับฟ้อง พยานหลักฐานโจทก์จึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ยักยอกเงินของบริษัท อ. ตามฟ้อง.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยความเสียหายที่เกิดแก่บริษัท แอ็บบอตแลบอเรตอรีส จำกัด เนื่องจากการทุจริตต่อหน้าที่ของพนักงาน จำเลยที่ 1 เป็นพนักงานรักษาเงินของบริษัท แอ็บบอตแลบอเรตอรีส จำกัด จำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้าประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ระหว่างปี 2525 ถึง 2527 จำเลยที่ 1 ยักยอกเงิน

ของบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด เป็นจำนวน 424,783.22 บาท โจทก์ได้ชำระค่าสินไหมทดแทนให้บริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด จำนวน 200,000 บาท จึงรับช่วงสิทธิมาฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงิน 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2527 เป็นต้นไป

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้เบียดบังเอาเงินของบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด ไป ระหว่างปลายปี 2525 ถึงเดือนมิถุนายน 2527 เงินของบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด ไม่เคยขาดหายจากบัญชี หากเงินขาดหายไปก็มีได้เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ 1 ความเสียหายมิได้เกิดขึ้นในระหว่างอายุสัญญาประกันภัยฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด มิใช่ผู้เสียหายในคดีนี้ แต่โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นพนักงานรักษาเงินของบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด และทุจริตต่อหน้าที่ เบียดบังเอาเงินที่รับจากพนักงานของบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด ไปเป็นของตน คำฟ้องและเอกสารท้ายฟ้องโจทก์ไม่มีข้อความตอนใดแสดงให้เห็นเลยว่า โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 เป็นพนักงานรักษาเงินบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด และทุจริตต่อหน้าที่เบียดบังเอาเงินที่ได้รับจากพนักงานของบริษัทแอ็บบอตลาบอแรตอริส จำกัด ด้วยแต่

ประการใด โจทก์นำสืบต่างจากฟ้อง จึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ยักยอกเงินของ  
บริษัทแอ็บบอดลาบอแรตอริส จำกัดตามฟ้อง

พิพากษายืน.

(ประกาศนียบัตร อรรถาธิบาย-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |